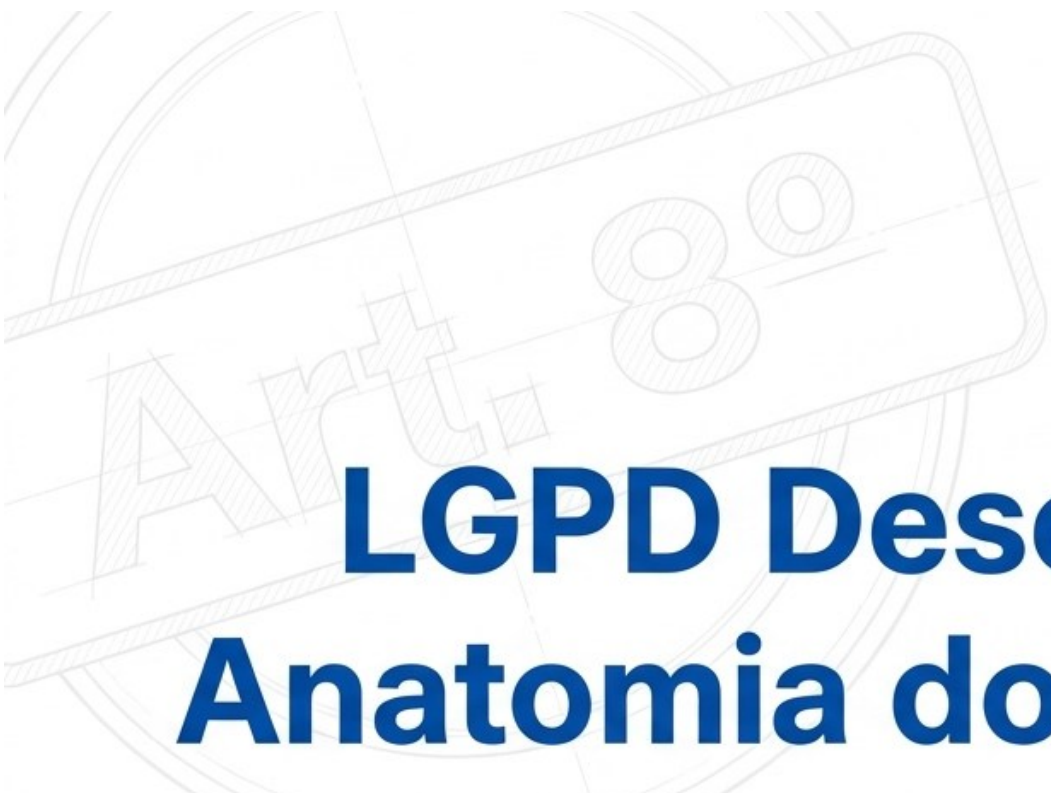




LGPD Descomplicada: A Anatomia do Consentimento

Análise profunda e prática do Artigo 8º e seus parágrafos.

A Forma do Consentimento

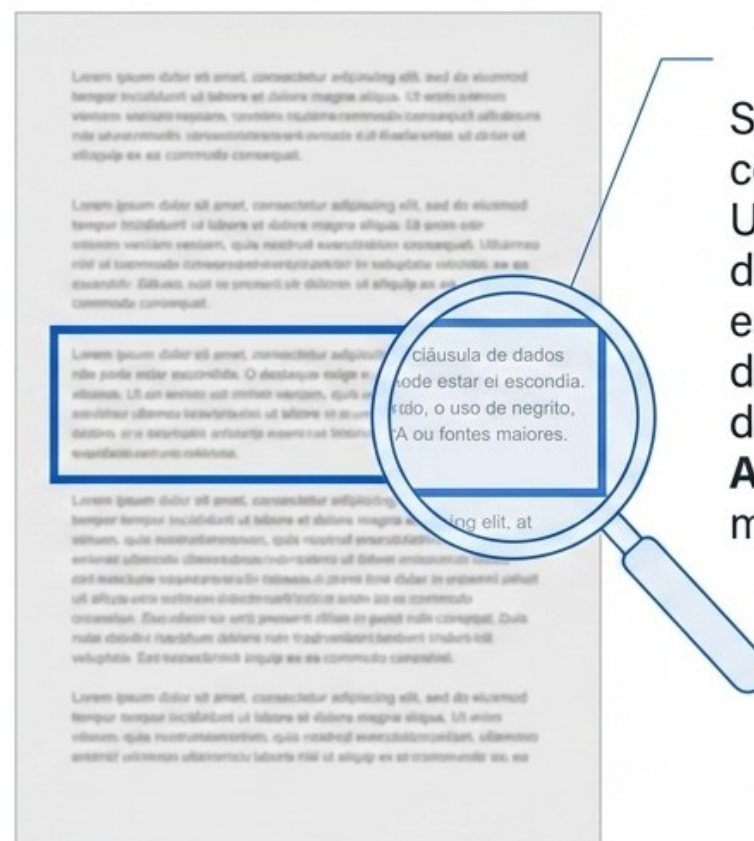
Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

Na Prática: Como Coletar e Destacar



O consentimento não precisa ser apenas papel. Log de cliques (opt-in), biometria ou gravação de voz são válidos, desde que inequívocos.



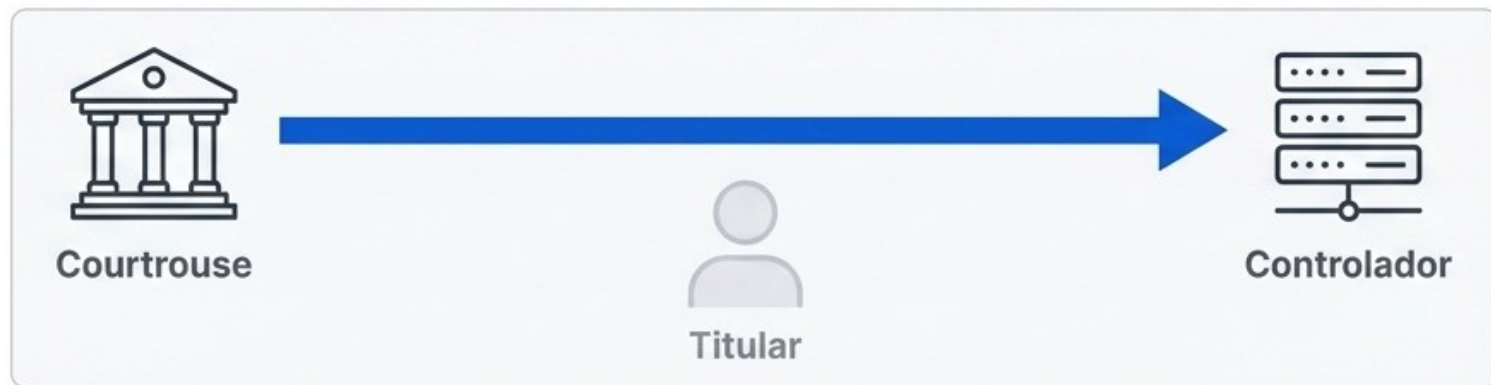
Se estiver em um contrato (Termos de Uso), a cláusula de dados não pode estar escondida. O destaque exige o uso de **negrito**, **CAIXA ALTA** ou fontes maiores.

A Prova e a Validade

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.

§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.

Na Prática: O Dever de Provar e os Vícios



Em caso de fiscalização (ANPD) ou processo, a empresa (controlador) deve apresentar logs de sistema, data/hora, IP ou assinatura.
O titular não tem o dever de provar nada.



A Especificidade das Finalidades

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

Na Prática: Matriz de Especificidade

✓ Finalidade Determinada (Válido)	✗ Autorização Genérica (Nula)
Aceito receber ofertas de sapatos via e-mail.	Aceito receber comunicações da empresa e de parceiros.
Autorizo o uso dos meus exames para agendamento.	Autorizo o uso do meu prontuário para qualquer finalidade corporativa.

Autorizações 'cheque em branco' não têm validade jurídica sob a LGPD.

A Revogação do Consentimento

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

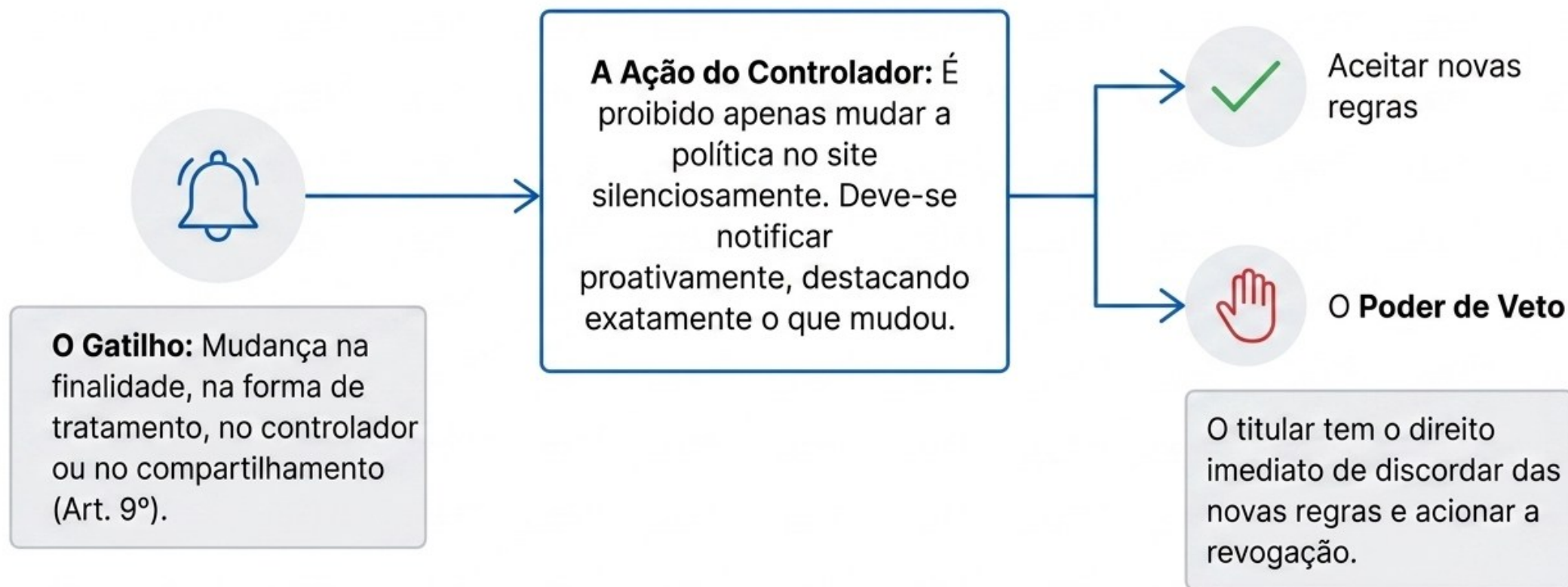
Na Prática: O Fluxo da Revogação



Alteração de Informações e Transparência

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração.

Na Prática: Mudança nas Regras do Jogo



Visão Geral: O Ecossistema do Artigo 8º



O consentimento não é um evento único, mas um estado contínuo de **transparência, gestão de provas e controle** nas mãos do titular.

1) Ano: 2026 Banca: OBJETIVA Órgão: Câmara de Esteio - RS

Conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), o consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Considerando as disposições sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O consentimento pode ser livremente revogado pelo titular a qualquer momento, por processo gratuito e facilitado.
- B) O vício de consentimento torna o tratamento de dados pessoais lícito.
- C) O consentimento escrito deve ser apresentado em uma cláusula específica e fácil de identificar no contrato.
- D) O ônus da comprovação da obtenção do consentimento válido recai sobre o controlador dos dados.

2) Ano: 2026 Banca: SELECON Órgão: EMGEPRON

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com as diretrizes legais cabe à(ao):

- A) Autoridade nacional.
- B) Encarregado.
- C) Controlador.
- D) Operador.

3) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUNPRESP-EXE

Julgue o próximo item à luz da LGPD.

Caso seja inequívoco, o consentimento pelo titular para a realização do tratamento de seus dados pessoais não requer, necessariamente, formalização por escrito, mas sua revogação deve ser realizada mediante manifestação expressa do titular.

4) Ano: 2026 Banca: CONSULPAM Órgão: Prefeitura de Eusébio - CE

A manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada, é CORRETAMENTE denominada, pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), como:

- A) Anonimização.
- B) Informação.
- C) Consentimento.
- D) Liberdade.

GABARITO

1 - B

2 - C

3 - certo

4 - C